

עין משפט
נר מצוה

נ:

היה לו בגוף כלום מעולם לקנין פירות דמוכר עדזו ע"מ שישמשנו שלשים יום שמתלה היה הכל שלו ועדיין לא יאל מתחת ידו שהפירות שלו וכעין זה מחלקין גבי בהמת ארנוגא בפ"ק דפסחים (דף יא.) ומה" שיהיה קשה עליה מבכורות שם מפורש וכן ז"ל דאין לומר כלל דלר"מ

דסדר הכא קנין פירות כקנין הגוף דמי וסבירי' שם לאיש אצל לא לאשה דהא ביצמות בפרק אלמנה (דף סו.) ושם פליגי במכנסת שזם בצעלה היא אומרת כלי אני נוטל בכתובתי והוא המגנרש אומר דמים אני נותן לך ר' אמר אמר הדין עמו רב יהודה אמר הדין עמה ואמרין מניא כותיה דר' אמר עדדי זאן ברוח יואצין בשן ועין לאיש אצל לא לאשה ומאי קושיא לרב יהודה דלמא אע"ג דהדין עמה יואצין לאיש ולא לאשה דקסבר דמי פירות כקנין הגוף דמי ואפילו בנכסי מלוג נמי הו דרנא הכי לרבי מאיר אלא ודאי לא מהני כלל קנין פירות להיות כקנין הגוף לנאט לאיש כדפרשינ: **קנין פירות** **לאו** כקנין הגוף דמי בוי'. קשה דבסוף השולח (גיטין דף קמ. ושם) מסיק קנין פירות כקנין הגוף דמי וי"ל דהתם לא קאמר אלא דמהכא ליכא למילף מינה ובערכין (דף טו.) גרס לעולם אימא לך לרבי שמעון כקנין הגוף וי"ג דכ"ע והא דלא מיימי בהשולח הך דהכא משום דנחא ליה לאיתויי תנאי היא דפליגי בשדה דומיא דפלוגמא דרבי יוחנן ור"ל דהתם:

וספק נפשות דהקפ. פיי בקונטרס משום דתמיז ושפטו העדה והאילו הטדה ואין נראה דבלאו הכי נמי לא קטלי מספיקא דאפילו ממוגא לא מפסיקין מספיקא: **רבי אלעזר אומר שניהם אינן ברין יום או יומים.** הקשה ריב"ז דהיכי מדמי אמימר מכירה לדין יום או יומים דא"כ שותפים לא יוכלו למכור לעולם דהא אמר בהסוול (ב"ק דף ג.) ושם) מאן תנא לנא דתנו רבנן מי שחזיו עדז וחזיו בן חורין וכן עדז של שני שותפין אין יואצין בראשי אצרים כמאן כר' אלעזר וא"כ הכא נמי דעדז של שני שותפין אין יכולים למכרו וי"ל דהתם מיייר בשני שותפין שלוח גוף ולזה פירות^א דומיא דמוכר עדזו ע"מ שישמשנו שלשים יום וחזיו עדז וחזיו בן חורין כגון שמתן כל דמיו ואינו מעוכב אלא גט שחרור להיות מותר בבת חורין דאין לו בגופו כלום אצל אס מקנאט גוף של זה ומקנאט של זה אז היה יואל בראשי אצרים והיה מפסיד חלקו אס הפיל את שינו או סימא את עינו כמו שיכור למכרו^ב והא דקאמר התם לאו א"ר אלעזר כספו המיוחד לו ה"ג עדזו המיוחד לו לאו מקרא יליף בדלאו קרא יליף לראשי אצרים מדין יוס או יומים כי היכי דילפינן לענין מכירה אלא גמרא דתלמודא קאמר כלומר צעין שיהא עדזו המיוחד לו: **בבבאן אי"ביאמא באחר והאמר רב אין בחזיקין בוי.** תימא לרשב"א דמאי קשיא נימא לעולם בנאחר והא דקאמר ט^ו (נרדך) למחות כשכתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהם שאין לבעל פירות ולכן לריכה למחות שאינה סומכת עליו ונראה לו דמ"מ סומכת עליו כיון שאס מתה יורשה דאפילו כתב לה בחיין ובמותן קיימא לן כרשב"ג דאס מתה יורשה בפרק הכותב (ממונות דף פג.): **בגון שאבבא** מקצת חזקה בחיי **הבעל** ושש"ש שנים **לאחר מיתת הבעל**. אצל מקנאט בחיי הבעל ומקנאט לאחר מיתת הבעל לא^ג ולא דמי לאוכל שלש שנים בחיי האב היתה חזקה: **ב"ב"ד דאי בעי אמר מינך ובינתה בוי.** תימא ומאי נקט כי האי גוונא דצינתיא ניהליה וזננה ניהלי הול"ל דנאמן לומר דמינך וצינתיא דאי מילתא דפשיטא היא דמהימן לא"כ השאמ נמי מילתא דפשיטא היא דמהימן צמיגו: הא

ולכן לא חששתי למחות אצל הכא במאי עסקינן כגון שאכל הלוקח מקנאט חזקה בחיי הבעל שמכר לו וג' שנים שלמות לאחר מיתת הבעל כי האי גוונא קאמר רב דלריכה למחות כדמפרש טעמא לקמיה והכי קאמר רב אשת איש שמכר בעלה לאחר נכסי מלוג שלה לריכה למחות לאחר מיתתו דסד"א כיון דהכל יודעין שהבעל מכרס לו ולא היה וגם הוא מודה כמו כן שהבעל מכרס לו לא תועיל חזקהו אף לאחר מיתת הבעל כלום שהרי לא יכול לטעון לאשה מינך וזננתי אחרי כן ואכלתיש שני חזקה דכיון דמתחלה הבעל מכרה לו ופירות הוא דהוי ליה לבעל בנאותה שדה ואותן מכר לזה הרי זה כארים שיויר לקרקע בצריסות לפירות שאינו יכול לטעון אחרי כן לקחתיה הימנך והלכך לא לאיטרך למחות קמ"ל רב דלריכה למחות לאחר מות בעלה קודם שיחזיק בה יהוא אחר ג' שנים דודאי אע"פ שמתחלה היתה קנויה לו מן הבעל יכול לטעון הבעל מכר לי הגוף אס יירשך ואס ימות קודם לך פירות מיהא קניתי ומיד כשמת הרי נסתלקתי ממקחי ולכן קניתי מנך שהרי עתה נעשה שלך והלכך מיגו דאי בעי אמר אנא וזננתי מינך אחר מות בעליך ואכלתיש שני חזקה כי קאמר יודע אני דצינתיא לבעליך ואחרי כן וצין ניהלי מהימן ולא דמי לארים שאין יכול לטעון לקחתיו אחרי כן משום דסתם ארים אין זמן לאריסותו אלא כל הימים בתורת אריסותו עומד אצל זה שלוקחה מן האיש על מנת שאס ימות יפסיד מקחו שטעול האשה נכסי מלוג שלה התם ודאי כשמת הבעל הרי זה כאילו יורד עכשיו מחדש לשדה אשה זו והיא שותקת שלש שנים איכא למימר דצויג וצינה ליה:

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

שניהם ישנן כו'. ופטורין דספק נפשות דבעלים שהכוה ומי נהרג מהם להקל דנפקא לן מושפטו העדה והאילו העדה (במדבר לה): **שניהם.** כלומר שניהם שהכוה נהרגין: זה. אחרון לפי שאינו תחתיו: וזה. הראשון לפי שאינו עכשיו כספו שהרי מכרו: **כי כספו הוא.** מיותר

הוא דמה נתינת טעם היה לררץ ליתן בדבר ולומר לא יוקם לפי שכספו הוא. אי נמי מדמאי למיכתב כי כסף הוא ומש"הי' נמי יליף אמימר לגבי נכסי מלוג דכיון דאינו מיוחד לא לאיש ולא לאשה אינו קרוי שדה האיש ולא שדה האשה והלכך אס מכרו שניהן מכרן בטל ויכולין לחזור בם כאדם המוכר דבר שאינו שלו דלא ו^א ליהוי מכר: וקמתמה גמרא ולא לאיש חזקה **בנכסי אשפו.** בתמייה. אלמא אינה לריכה למחות בבעלה הואיל ולית ליה חזקה: **אשם איש.** שהחזיק אחר בנכסי מלוג שלה לריכה למחות משום דההוא אחר יש לו חזקה ואס לא מיחתה הפסידה: **במאן.** לריכה למחות מי הוא המחזיק: **אילימא בנאחר.** שאינו בעלה. וכל זה סיוס הקושיא הוא: **אין מחזיקין בנכסי אשם איש.** דמציא אמרה על צעלי סמכתי שהוא ימחה ויערער ולכן שתקתי. ובשאר בני אדם דלא צעל קאמר רב דאין מחזיקין שכן משמע אין מחזיקין לשון רבים ועוד דאי בבעל קאמר דאין מחזיקין היינו מתניתינ^א לא לאיש חזקה בנכסי אשמו ומאי אמא לתא לאשמעינן: **אלא לאו צבעל.** אלמא יש חזקה וקשיא מתני' לרב: **לעולם צבעל.** שהחזיק בנכסי אשמו קאמר רב דלריכה למחות שיש חזקה לבעל ואפי' הכי לא תקשי ליה מתניתינ דהך חזקה דקאמר רב כגון שחפר בה הבעל בורות שיחין ומערות דלפירות הוא דאשתעבד ליה נכסי מלוג דאשמו ולא לקלקל הקרקע לחפירת בורות וכגון שדה שאינה עשויה לצורות והלכך יש לו חזקה דודאי קנאה מנאשמו והלכך מקלקל לה ללרבו וכי האי גוונא הוא דקאמר רב לריכה למחות: **אין חזקה לנוקין.** כלומר היכא דנוקין לחצירו אין יכול לטעון לקוחה היא צדי שהרי החזקתי בה ג' שנים בחפירת בורות שיחין ומערות דכי האי גוונא לא היא חזקה דמני טעין אידך משום דלא אחזקת כדמחזקי אינשי לא חששתי למחות: **אימא אין דין חזקה.** להנטרך ג' שנים לנוקין היכא דחוקתו ע"י נוקין אלא לאלתר היא חזקה דאין אדם רואה ו^א שמחזיקין קרקע שלו ושותק אלא מוחה מיד והיכא דלא מחה הפסיד. והלכך אשת איש דקאמר רב לריכה למחות מיד הוא דלריכה למחות מאחר שחופר בה צעל בורות שאין אדם רואה היקור ושותק והלכך כי האי גוונא יש לו חזקה: ה"ג **ואי צעית אימא הא איסמר עלה רב מרי אמר כו'.** כלומר ואיציעת אימא לעולם חזקת ג' שנים צעינן אפי' היכא דחפר בו בורות דלאוקיימנן למילתיה דרב והא דקאמר רב נחמן אין חזקה לנוקין לא בחזקת ג' שנים בקרקע חצירו איירי אלא בעושה היקור לחצירו אפי' בנית של עצמו כגון עשן וריח רע ואמא לאורויי שלא יזיק לחצירו ואפי' החזיק ימים רבים אין חזקה מועלת לו להזיק חצירו: **רב מרי אמר כו'.** כבר פירשנו בלא יחפור ^[לעיל ג.]: **רב יוסף אמר.** מתני' לא תקשי לרב דמאי דקאמר רב אשת איש לריכה למחות לאו צבעל קאמר דהא אין לאיש חזקה בנכסי אשמו דקתני מתני' אלא לעולם בנאחר שהחזיק בנכסיה קאמר רב דלריכה למחות. דקשיא לך האמר רב אין מחזיקין בנכסי אשת איש לא תקשי דה"מ דאין מחזיקין בחיי הבעל שאס החזיק בנכסי' בחיי הבעל ג' שנים אינה חזקה ואינה לריכה למחות דמציא אמרה על צעלי סמכתי א"כ דוקא פירות שהיו לבעלי בנכסים שלי אותן מכר לך אצל הגוף שהוא שלי לא היית יכול לקנות שגם הוא אין לו חזקה בנכסי באכילת פרי דכיון דאית ליה פרי הכל יודעין דפרי הוא דקאכיל

ולכן לא חששתי למחות אצל הכא במאי עסקינן כגון שאכל הלוקח מקנאט חזקה בחיי הבעל שמכר לו וג' שנים שלמות לאחר מיתת הבעל כי האי גוונא קאמר רב דלריכה למחות כדמפרש טעמא לקמיה והכי קאמר רב אשת איש שמכר בעלה לאחר נכסי מלוג שלה לריכה למחות לאחר מיתתו דסד"א כיון דהכל יודעין שהבעל מכרס לו ולא היה וגם הוא מודה כמו כן שהבעל מכרס לו לא תועיל חזקהו אף לאחר מיתת הבעל כלום שהרי לא יכול לטעון לאשה מינך וזננתי אחרי כן ואכלתיש שני חזקה דכיון דמתחלה הבעל מכרה לו ופירות הוא דהוי ליה לבעל בנאותה שדה ואותן מכר לזה הרי זה כארים שיויר לקרקע בצריסות לפירות שאינו יכול לטעון אחרי כן לקחתיה הימנך והלכך לא לאיטרך למחות קמ"ל רב דלריכה למחות לאחר מות בעלה קודם שיחזיק בה יהוא אחר ג' שנים דודאי אע"פ שמתחלה היתה קנויה לו מן הבעל יכול לטעון הבעל מכר לי הגוף אס יירשך ואס ימות קודם לך פירות מיהא קניתי ומיד כשמת הרי נסתלקתי ממקחי ולכן קניתי מנך שהרי עתה נעשה שלך והלכך מיגו דאי בעי אמר אנא וזננתי מינך אחר מות בעליך ואכלתיש שני חזקה כי קאמר יודע אני דצינתיא לבעליך ואחרי כן וצין ניהלי מהימן ולא דמי לארים שאין יכול לטעון לקחתיו אחרי כן משום דסתם ארים אין זמן לאריסותו אלא כל הימים בתורת אריסותו עומד אצל זה שלוקחה מן האיש על מנת שאס ימות יפסיד מקחו שטעול האשה נכסי מלוג שלה התם ודאי כשמת הבעל הרי זה כאילו יורד עכשיו מחדש לשדה אשה זו והיא שותקת שלש שנים איכא למימר דצויג וצינה ליה:
רדייני

מסורת הש"ס

- ↑ שבת קטע. וש"נ:.
- ↑ לעיל כג., א. [שם כד.] ד ז"ל ומהכא. דק"ס, ט. [לעיל מב.]
- ↑ ז"ל שמזיקין, א. [לעיל ממה שהיה קשה ובי' ושם מפורש. רש"י, ט. [ל' סבור. רש"י, ט. [ז"ל לריכה].

תורה אור השלם

1 אף אך יום או יומים יעמוד לא יקם כי כספו הוא:
שמות כא כ

הגהות הב"ח

- ↑ בב' איבעית אימא הא אימאר טלה: (ב.) שם מינו דאי בעי אמר אנא כ"ל ותיתת ליה נחמק: (א.) רשב"ם ד"ה כי כספו ובי' דלא הוי מכר:

מוסף רש"י

ספק נפשות להקל. דמי נפשות דלא והאילו העדה מכי (בבבבבב טו. ב"ק טו: טוהריא טו.) עשן (ועי' כג.). בבית הכסא. שגל בני קרקע ונראה לעינים, שכן היו בני כסאות שלגן (טו.)

מוסף תוספות

א. היינו שהוא של איש ואשה או שנתן עבדו לחבירו מהיום ולאחר מיתה או שנתן גוף לזה ולפירות לזה. יעניב"א. ב. מפני שיכולין לחלק ידה ביניהם וגם בהכמה ירכיזין לחלק מלאכתה ויבין דשייך בהו דין חלוקה יכול כל אחד לפכרו חלקו ולא אמר ר' אלעזר דבר זה אלא בדבר שהוא לשני בני אדם ואין בו דין חלוקה כגון נכסי מלוג שהגוף לאשה והפירות לבעל ואין בהם דין חלוקה שלא תוכל לחלק ולומר זה יהא חלק האשה וזה יהא חלק האיש וכו'. מוס' רי"ד ז"ק 5: ג. דהנך שני דאכלה בחיי הבעל לא סליק לה ממניינא דאין מחזיקין למינו דאי בעי אמר מינך ובינתה ואכלתה שני חזקה. יד רמא.

קצת א מיי פ"ב מהל' רמב"ם ושמירת נפש הלה טו:

קצת ב מיי פ"ד מהל' טוען הל' יא סמג עשין זה טוע"ע ח"מ סי' קמט סעיף יא וטוע"ע אה"ע סי' פו סעיף ב: ר ג טוע"ע ח"מ סי' קמט סעי' ט בהנה"ה: ר"ד מ"י שם הל' יא וסמג שם טוע"ע אה"ע סימן פו סעי' ב:

רבינו גרשום

ביום או יומים כן הכי נמי קנין פירות: ר' יהודה אומר. אם חבל בן שני באתן ל' יום ישנו ביום או יומים מפני שהוא כספו שקנאו: וספק נפשות. להקל דמספקא ליה אי קנין הגוף דמי או קנין פירות: להקל. דמי ויקם (העבר) הדיוני קילותא ותרוייהו ישנן ברין יום או יומים ולא יוקם. ר' אלעזר אומר וכו'. דאינו לא של זה לגמרי ולא של זה לגמרי והכי נמי סבירא ליה לאמימר דשניהן אם מכרו בנכסי מלוג לא עשו ולא אלעזר אומר דאין לאשה בפירות כלום ולאיש אין בגוף הקרקע כלום אבל אי זכני תרוייהו לעלמא אי נמי חזקא דובנה איזי לדידיה הוו זביניה דמיני ולעולם ראיא בעי: כי כספו הוא כספו המיוחד לו. וזה עבד אינו מלמא באתון ל' יום לא לזה ולא לזה: פ"ח. האמר רב אשת איש לריכה למחות, בני מחזיקין בקרקע שלה אלמא דרש לו חזקה בנכסיה אם לא מיחתה: במאן. לריכה למחות: אילימא באחר שמתחזיק בנכסיה: והאמר רב אין מחזיקין בנכסי אשת איש. אע"ג דאכלה שני חזקה לא היא חזקה דמנו דרש לה בעל סמכה עליה ולא מיחתה: וכגון שחפר בורות שיחין ומערות. דמזיק לה לארנא דבעל אין לו בנכסי אשמו אלא פירות בלבד ולא לחפור בה כלום חלקן אם חפר בה לריכה למחות ואם לא מיחתה החזיק בהן: והאמר רב נחמן אין חזקה לנוקין. לומר הרי שמישתי בזה נזק כמה שנים ושלי היא הקרקע ואמאי לריכה למחות: אימא. הא דאמר רב נחמן הכי אין דין חזקה לנוקין דלאלתר הויה חזקה אם ראת ולא מיהא וזה צריך ג' שנים ומשום הכי לריכה למחות לאלתר בחפר בה: איבעית אימא הא דאמר רב נחמן אין חזקה לנוקין בקוטרא ובית הכסא. דאפי' שתיק אינש לא מחיל אבל בורות שיחין ומערות אם לא מיחתה והחזיק הבעל הוי חזקה: ורב יוסף אמר לעולם בנאחר. ודקשיא לך אין מחזיקין כגון שאכלה מקצת שני חזקה בחיי בעלה כשהיא אשת איש וג' שנים לאחר מיתת הבעל דבתר מיתת ליה לא סמכא דעתה על בעלה והיה לה למחות מיגו דאי בעי אמר לה מינך ובינתה ואכלתיה שני חזקה כי אמר לה נמי ובינתה לבעלך וובנה ניהלי מהימן דהיינו דקאמר רב אשת איש לריכה למחות כלומר אשת איש שהתחיל אחז החזיק בנכסיה בחיי בעלה ומת בעלה לריכה למחות שוב שלא